

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 609/2537

นาย กิตติ เพชรศิริ

โจทก์

นาง เรว ดี แสงใหญ่

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.รัชฎากร มาตรา 118

จำเลยให้การปฏิเสธลายมือชื่อในสัญญาว่าไม่ใช่ของจำเลยเท่ากับปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารและกล่าวอ้างว่าหีนั้นไม่สมบูรณ์ ศาลจึงจำต้องใช้สัญญาเข้ามาเป็นพยานหลักฐานในคดีเมื่อสัญญาไม่ได้ปิดผนึกอากรแสตมป์ถือว่าสัญญาไม่ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์จึงไม่อาจรับฟังสัญญาเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 แม้จำเลยจะเบิกความรับว่าลายมือชื่อในสัญญาเป็นของจำเลย ก็เป็นเรื่องในชั้นพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในประเด็นที่จำเลยต่อสู้ไว้ฟังได้เพียงใด ไม่ใช่กรณีที่ไม่ต้องใช้เอกสารสัญญาเป็นพยานหลักฐาน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยได้กู้เงินโจทก์จำนวน 150,000 บาท และได้รับเงินไปแล้วในวันทำสัญญา โดยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระเงินคืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2532 นับแต่จำเลยกู้เงินโจทก์ไปแล้ว ไม่เคยชำระดอกเบี้ยเลย เมื่อครบกำหนดที่จะต้องชำระต้นเงินก็ไม่ นำเงินดังกล่าวมาชำระแก่โจทก์ โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้หลายครั้งจำเลยเพิกเฉย ถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นรวมเป็นเงิน 176,250 บาท ขอให้

จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 176,250 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ในต้นเงิน 150,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ ลายมือชื่อในสัญญากู้เป็นลายมือชื่อ
ปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 176,250 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 150,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีประเด็นในชั้นฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่า
สัญญากู้เงินที่โจทก์ส่งศาลปิดอาการแสดงครบแล้ว แต่ไม่ชี้ชัดว่าอาการแสดงครบจะรับฟัง
เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่เพียงใด ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า
จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นแก่โจทก์ โจทก์จึงนำเอกสารดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการฟ้อง
คดีนี้พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมาย มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิด
แสดงบริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน
ในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสดงครบจำนวนตามอัตราในบัญชี
ท้ายหมวดนี้ และชี้ชัดมาแล้ว.."และมาตรา 103 อธิบายว่า "ปิดแสดงบริบูรณ์"
หมายความว่า (1) ในกรณีแสดงปิดทับ คือการได้เสียอากรโดยปิดแสดงครบ
กระดาก่อนกระทำหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย

และได้ปิดฆ่าแสดมปีนั้นแล้ว คดีนี้ปรากฏว่าสัญญากู้ยืมเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็น
พยานตามเอกสารหมายเลข จ.1 ปิดอากรแสตมป์แล้วแต่ไม่ปิดฆ่าอากรแสตมป์ จึงถือว่า
สัญญากู้ยืมไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 และที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ปัญหานี้จำเลยยอมรับว่า
ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมจริง ศาลไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญากู้ยืมเป็นพยานหลักฐานต่อไป
นั้นก็ปรากฏว่า จำเลยให้การปฏิเสธลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมว่าไม่ใช่ของจำเลย
เท่ากับปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารและกล่าวอ้างว่าหนี้หนี้ไม่สมบูรณ์ ศาล
ต้องใช้สัญญากู้ยืมมาเป็นพยานหลักฐานในคดี เมื่อสัญญากู้ยืมเอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์
อ้างไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ อันเป็นผลให้คดีโจทก์ไม่มีหลักฐานที่จะรับฟัง
ว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ดังฟ้องส่วนที่จำเลยเบิกความว่าลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเป็นของ
จำเลยนั้น เป็นเรื่องในชั้นพิจารณา ข้อเท็จจริงในประเด็นที่จำเลยต่อสู้ไว้ว่าไม่ได้ทำ
สัญญากู้ยืม ฟังได้เพียงใดไม่ใช่กรณีที่ไม่ต้องใช้เอกสารสัญญากู้ยืมหมายเลข จ.1 เป็นพยาน
หลักฐานที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกา
ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ถือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมที่ว่าหากคดีใดจำเป็นต้องใช้เอกสารใดเป็นพยานหลักฐานเนื่องจากคดีมีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญา คู่ความต้องอ้างเอกสารนั้นเป็นพยานด้วย และถ้าประมวลกฎหมายได้บัญญัติให้สัญญานั้นเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์คู่ความก็ต้องปิดอากรแสตมป์บนตราสารให้ครบถ้วนด้วย มิฉะนั้นจะรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งมิได้ ซึ่งประเด็นพิพาทดังกล่าวก็พิจารณาจากคำฟ้องคำให้การนั่นเอง หากคดีมีประเด็นพิพาทแล้วแม้คู่ความฝ่ายใดจะเบิกความยอมรับตามประเด็นพิพาทนั้น ก็หาใช่ว่าคำเบิกความนั้นจะทำให้ประเด็นข้อพิพาทหมดไปหรือทำให้ประเด็นพิพาทไม่เป็นประเด็นพิพาทอีกต่อไปไม่ ดังนั้นศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการที่จำเลยเบิกความยอมรับลายมือชื่อในสัญญาว่าเป็นเรื่องในชั้นพิจารณาข้อเท็จจริงในประเด็นที่จำเลยต่อสู้ว่าฟังได้เพียงใด ไม่ใช่กรณีที่ไม่ต้องใช้เอกสารสัญญากฎเป็นพยานหลักฐานดังกล่าวแนวคำพิพากษาศาลฎีกาบางส่วนที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2195/2533 จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้เงินโจทก์และจำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันกับโจทก์ตามฟ้อง โจทก์จะต้องอ้างสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันเป็นพยานหลักฐานในคดีเมื่อสัญญากู้ที่โจทก์อ้างจำนวนเงิน 55,816 บาท ซึ่งตาม ประมวลกฎหมายจะต้องปิดอากรแสตมป์ 28 บาท แต่ปิดมาเพียง 20 บาท ขาดไป 8 บาท ส่วนสัญญาค้ำประกันซึ่งค้ำประกันสัญญากู้ซึ่งตาม ประมวลกฎหมายต้องปิดแสตมป์ 10 บาทแต่ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์เลย จึงถือได้ว่าเป็นตราสารที่มีได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ และไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 118 ดังนี้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีลายมือชื่อผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จึงไม่อาจฟ้องคดีให้จำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญากู้จำเลยที่ 2 รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 236/2534 แม้

สัญญาซื้อขายหมาย จ.1 ไม่ได้ปิดอาการแสดมภ์ แต่ตามคำฟ้องและคำให้การจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาซื้อขายกันตามหมาย จ.1 จึงไม่ใช่กรณีที่จะต้องใช้ออกสารหมายจ.1 เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3605/2534 ตามคำฟ้องของโจทก์ได้กล่าวไว้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้ น. เป็นผู้รับมอบอำนาจแทน และแต่งตั้งทนายความแทนโจทก์จำเลยมิได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าโจทก์มิได้มอบอำนาจให้ น. หรือการมอบอำนาจไม่ถูกต้องอย่างใดคดีจึงไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยในเรื่องการมอบอำนาจ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องใช้นั่งส้อมมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐาน แม้หนังสือมอบอำนาจของโจทก์จะไม่ได้ขีดฆ่าอาการแสดมภ์ คดีก็ต้องฟังว่า น. เป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์มีอำนาจแต่งตั้งทนายให้ฟ้องคดีได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1500/2535 จำเลยให้การยอมรับว่าได้ทำสัญญากู้ตามสำเนาสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องกับผู้ตายซึ่งเป็นสามีโจทก์โจทก์จึงไม่มีภาระต้องพิสูจน์และส่งอ้างเอกสารสัญญากู้เป็นพยานฉะนั้นแม้สัญญากู้ซึ่งโจทก์อ้างจะไม่ปิดอาการแสดมภ์ก็รับฟังได้ไม่ต้องห้ามตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ทวิประจวบลาภ